BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT - TPHCM

Thời gian làm bài kiểm tra 180 phút

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Câu 1 (Chung cho tất cả các thí sinh)

Công ty A là chủ đầu tư xây dựng công trình nhà văn phòng làm việc (Công trình). Ngày 15/1/2008, Công ty A ký hợp đồng thiết kế với công ty B là tổng thầu thiết kế để thiết kế cho toàn bộ công trình. Sau đó, ngày 30/1/2008, Công ty B ký hợp đồng nhà thầu phụ với công ty C để thiết kế phần mái của Công trình bao gồm cả phần khung thép và tấm lợp mái Lexan. Ngày 30/4/2008, Công ty A tự ký Hợp đồng thi công phần mái với công ty D. Theo đó, công ty D có trách nhiệm thi công phần khung mái và lắp đặt các tấm lợp Lexan theo thiết kế đã được Công ty A cung cấp. (Lưu ý phần móng và tường đã được một công ty khác thi công và đã có biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình cho công ty A).

Đến ngày 15/5/2008, Công ty D đã hoàn thành công việc nhưng công ty A vẫn chưa nghiệm thu vì lúc lắp đặt phần mái xong thì trên mái xuất hiện rất nhiều chỗ dột nước ("Sự cố"). Công ty A đã yêu cầu công ty D sửa chữa nhưng công ty D không sửa với lý do lỗi là do phần khung thép được thiết kế không phù hợp nên khi lắp những tấm lợp Lexan đã bị biến dạng và gây ra sự cố. Do đó, nhà thầu thiết kế là bên có lỗi chứ không phải công ty D.

Công ty A đã liên hệ với công ty B nhưng nhận được câu trả lời rằng công ty C là bên thiết kế phần mái nên công ty C mới là bên chịu trách nhiệm vè sự cố. Công ty A lại liên hệ với công ty C nhưng công ty C giải thích sự cố xảy ra là do bên cung cấp tấm lợp mái Lexan không đảm bảo chất lượng chứ không phải do kết cấu khung thép.

Hiện tại, sự cố vẫn chưa được sửa chữa và vẫn chưa xác định được bên chịu trách nhiệm.

1. Theo anh/chị Công ty A phải làm gì để xác định lỗi và trách nhiệm gây ra cố.
2. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết tranh chấp được thì Công ty A có quyền khởi kiện doanh nghiệp nào yêu cầu bồi thường thiệt hại? Anh/chị hãy xác định tư cách người tham gia tố tụng trong quan hệ tranh chấp?
3. Công ty A có quyền thuê một công ty khác đến sửa chữa sự cố không? Những chi phí này do bên nào chịu?
4. Giả sử rằng, Công ty D là doanh nghiệp có lỗi trong việc gây ra sự cố nhưng công ty D không chịu khắc phục. Trong thỏa thuận giải quyết của hợp đồng mua tấm lợp Lexan ký giữa công ty A và công ty D có ghi rằng: " trường hợp có tranh chấp xảy ra mà hai bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam". Theo anh/chị trong trường hợp này công ty A có quyền khởi kiện ra cơ quan nào để giải quyết tranh chấp? Vì sao?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn